



Apple Authorized Training Center Agreement

This Apple Authorized Training Center Agreement ("Agreement") is entered into between Apple Inc., located at 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 ("Apple") and:

Customer Name ("Training Center"): Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Address: Campus Ciudad de Mexico. Calle del Puente 222

City, ST, Zip: Col. Ejidos de Huipulco CP 14380 Delegacion Tlalpan, Mexico

1. Definitions.

When used in this Agreement, the following words have the meanings specified below:

- A. "Agreement" means collectively this Apple Authorized Training Center Agreement, together with all amendments, additions, documents or materials incorporated by reference.
- B. "Apple Course Material" means collectively the Instructor Material and Student Material, as defined below.
- C. "Apple Marks" means trademarks, service marks, logos and product names owned by or licensed to Apple and used on and in connection with the Apple Course Material, a Training Class or Testing Service including the designation "Apple Authorized Training Center."
- D. "Apple Test" means an Apple proprietary examination delivered at an Authorized Location and administered by a Training Center.
- E. "Authorized Location" means the location at which Apple authorizes a Training Center to provide Training Classes and Testing Services under this Agreement.
- F. "Certified Trainer" means an individual certified by Apple to instruct Apple Course Material at a Training Class.
- G. "Confidential Information" means confidential information disclosed by either party to the other, which is not generally available to others, including but not limited to any non-public information relating to the other party's research, development, proprietary technology, product and marketing plans, finances, personnel, business opportunities, and pricing, but does not include information that becomes public knowledge except to the extent made public in violation of this Agreement.
- H. "Instructor Material" means Apple's proprietary course curriculum for use by a Certified Trainer to assist in instructing Students on the subject matter being taught during a Training Class.
- I. "Student" means an individual who registers with a Training Center to attend a Training Class.
- J. "Student Material" means Apple's authorized and/or proprietary course curriculum for use by Students to assist in learning about the subject matter being taught during a Training Class.
- K. "Testing Services" means the scheduling, delivery, and proctoring of any and all Apple Tests offered and delivered to Candidates through the Training Center, and the performance of related activities and procedures incidental thereto as required by Apple.
- L. "Training Center" means an entity authorized by Apple to provide Training Classes and/or Testing Services at an Authorized Location.
- M. "Training Class" means a course of instruction in which a body of Students registered with a Training Center and led by a Certified Trainer are taught a subject matter with the use of Apple Course Materials at an Authorized Location.
- N. "Policies and Practices" means policies, practices and programs that (i) govern Training Center's performance under this Agreement and its use of

Contrato Apple para Centros de Capacitación Autorizados

Este Contrato Apple para Centros de Capacitación Autorizado (el "Contrato") lo celebran Apple Inc., ubicada en 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 ("Apple") y:

Nombre del Cliente (el "Centro de Capacitación"): Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Dirección: Campus Ciudad de Mexico

Ciudad, Estado y Código Postal: Calle del Puente 222, Col. Ejidos de Huipulco CP 14380 Delegacion Tlalpan, Mexico

1. Definiciones.

Las siguientes palabras tienen el significado especificado a continuación, cuando se usen en este Contrato:

- A. "Contrato", significa colectivamente este Contrato Apple para Centros de Capacitación Autorizados, así como las modificaciones al mismo, adiciones, y los documentos o material que se le incorpore como referencia.
- B. "Material de Curso Apple", significa tanto el Material de Instructor como el Material de Estudiantes, tal y como se definen a continuación.
- C. "Marcas Apple", significan las marcas, las marcas de servicios, los logos y los productos cuyos nombres son propiedad o están licenciados a Apple y que se usan en y con relación al Material de Curso Apple, o en relación con una Clase de Capacitación o para los Servicios de Examen, incluyendo la denominación "Centro Autorizado de Capacitación Apple".
- D. "Examen Apple", significa un examen propiedad de Apple impartido en un Sitio Autorizado por un Centro de Capacitación.
- E. "Sitio Autorizado", significa el sitio en donde Apple ha autorizado al Centro de Capacitación para que imparta Clases de Capacitación y Servicios de Examen en términos de este Contrato.
- F. "Instructor Certificado", significa el individuo certificado por Apple para impartir Cursos sobre el Material de Apple en una Clase de Capacitación.
- G. "Información Confidencial", significa la información confidencial divulgada por cualquiera de las partes a la otra, la cual generalmente no está disponible a terceros, incluyendo pero sin limitar, cualquier información no-pública relativa a la investigación, desarrollo, secretos industriales, planes de productos y mercadotecnia, finanzas, personal, oportunidades de negocios y precios de la otra parte, sin incluir la información que se haga del conocimiento público excepto cuando se haga pública en contravención con este Contrato.
- H. "Material de Instrucción", significa los cursos curriculares propiedad de Apple para el uso de un Instructor Certificado, para asistir en la instrucción de Estudiantes en la materia objeto de enseñanza durante una Clase de Capacitación.
- I. "Estudiante", significa el sujeto registrado en el Centro de Capacitación para asistir a Clases de Capacitación.
- J. "Material de Estudiantes", significa, los cursos curriculares autorizados y/o propiedad de Apple, para el uso de los Estudiantes a fin de asistir su aprendizaje sobre la materia objeto de enseñanza durante la Clase de Capacitación.
- K. "Servicios de Exámenes", significa la programación, aplicación y supervisión de uno o todos los Exámenes Apple ofrecidos y aplicados a Candidatos mediante el Centro de Capacitación, y la ejecución de actividades relacionadas y procedimientos en torno a las actividades según lo solicite Apple.
- L. "Centro de Capacitación", significa la entidad autorizada por Apple para proporcionar Clases de Capacitación y/o Servicios de Exámenes en un Sitio Autorizado.
- M. "Clase de Capacitación", significa un curso o instrucción en el cual un grupo de Estudiantes inscritos con el Centro de Capacitación y dirigidos por un Instructor Certificado, reciben instrucción sobre la materia objeto de enseñanza con Material de Curso Apple en un Sitio Autorizado.
- N. "Políticas y Prácticas", significan las políticas, prácticas y programas que (i) regulen el desempeño de las actividades del Centro de Capacitación en términos de este



or activities under or with respect to any other Apple-provided resources and systems, (ii) are posted on the Apple sales web or other Apple web sites or otherwise provided to Training Center, and (iii) may be updated periodically by Apple at Apple's sole discretion. 2. Appointment. Apple appoints Training Center as a limited and nonexclusive Apple Authorized Training Center for the delivery of Training Classes and/or Testing Services to Students in accordance with the terms of this Agreement; and Training Center accepts this appointment. 3. Scope of Authorization. A. Upon Apple's confirmation that Training Center has compliant Authorized Location(s) and available Certified Trainers, Training Center is authorized to deliver Training Classes and/or Testing Services, as authorized under this Agreement. Training Center will determine its own prices for delivery of a Training Class and/or an Apple Test. B. Notwithstanding anything to the contrary, Apple reserves the right to add or remove a Training Center's Authorized Location, authorized Training Class or authorized Apple Test modify the scope of the Training Center's authorization under this Agreement at any time upon thirty (30) days prior written notice. C. Notwithstanding anything to the contrary, Apple reserves the right to add, remove or modify the Policies and Practices at any time without notice. Training Center will have a commercially reasonable period of time to implement changes by Apple, not to exceed thirty (30) days. D. Training Center will only use Apple Course Material or Apple Tests when delivering Training Classes or providing an examination in which the subject matter is related to a product that is proprietary to Apple. Training Center will not utilize used Student Material to deliver Training Classes. 4. Training Center's Obligations. A. Training Center shall act at all times and conduct its activities in a professional and competent manner and maintain a high level of customer satisfaction. Without limitation, Training Center will: (i) adhere to all requirements of the Policies and Practices; (ii) communicate with Students in a courteous and timely manner, providing information on and availability of Training Classes and Apple Tests; (iii) register Students and provide administration services that among others enable the facilitation and confirmation of Customer's payment; (iv) acquire and keep current at all times an inventory of Apple Course Material or eligibility codes that is reasonably sufficient to meet Training Center's obligations under this Agreement; (v) obtain all required certifications, registrations and licenses, and comply with all federal, state and local laws and regulations; and (vi) make commercially reasonable efforts to notify Students of the copyright notice contained within the Student Course Material. B. Training Center will maintain an Internet email address, that it will provide to Apple, and have Internet access at all times. Training Center will access Apple's channel web sites at least weekly to ascertain whether Apple has modified the Policies and Practices. C. Training Center will notify Apple promptly in writing of any suspected intellectual property infringement or erroneous information contained in the Apple Course Materials and/or Apple Tests. D. Training Center will pay all applicable sales or use taxes, duties and other imposts due on account of purchases made under this Agreement. Training Center will be responsible for the collection of all applicable sales tax and use taxes associated with the resale of Apple Tests or provision of Training Classes. E. The Training Center agrees that the method of delivery and technical discussions of the Apple Course Materials shall be based on those demonstrated to Certified Trainers during the Apple Certified Trainer Train-the-Trainer (T3) Program. Class discussions and laboratory exercises will be consistent with those defined in the Apple Course Materials. F. Training Center shall deliver Training Classes using only Apple Course Materials. Training Center shall provide one set of Student Course Materials for each Student enrolled in the Training Class and will not use any other materials, unless otherwise agreed in writing by Apple. Training Center will not alter, add to or delete from, or teach part of the course curriculum, Instructor or Student Course Material	Contrato así como el uso del mismo o las actividades conforme o relativas a cualquier otro sistema o recurso proporcionado por Apple; (ii) que están disponibles en la página web de ventas de Apple o en otro sitio web de Apple o que de otra forma se proporcionen al Centro de Capacitación, y (iii) sujetas a posibles actualizaciones de Apple a discreción exclusiva de Apple. 2. Nombramiento. Apple nombra al Centro de Capacitación como un Centro de Capacitación Autorizado por Apple limitado y no exclusivo, para impartir Clases de Capacitación y/o Servicios de Exámenes a estudiantes, de conformidad con los términos de este Contrato; y el Centro de Capacitación acepta este nombramiento. 3. Alcance de la Autorización. A. Previa confirmación de Apple de que el Centro de Capacitación cuenta con un(os) Sitio(s) Autorizado(s) adecuado(s) y Instructores Certificados Disponibles. El Centro de Capacitación estará autorizado para impartir Clases de Capacitación y/o Servicios de Exámenes, según esté autorizado en términos de este Contrato. El Centro de Capacitación determinará sus precios para impartir las Clases de Capacitación y/o un Examen Apple. B. No obstante cualquier disposición en contrario, ante cualquier práctica en contrario, Apple se reserva el derecho de adicionar o suprimir el Sitio Autorizado del Centro de Capacitación, una Clase Autorizada de Capacitación, o un Examen Apple Autorizado, o de modificar el alcance de la Autorización del Centro de Capacitación en términos de este Contrato, en cualquier momento, previo aviso por escrito con treinta (30) días de anticipación. C. Independientemente de disposición en contrario, Apple se reserva el derecho de adicionar, suprimir o modificar las Políticas y Prácticas en cualquier momento sin previo aviso. El Centro de Capacitación tendrá un plazo comercialmente razonable para instrumentar las modificaciones efectuadas por Apple, el cual no excederá de treinta (30) días. D. El Centro de Capacitación únicamente utilizará el Material de Curso Apple o Exámenes Apple cuando se impartan Clases de Capacitación o exámenes en los cuales la materia objeto de estudio esté relacionada con un producto exclusivo de Apple. El Centro de Capacitación no hará uso de Material de Estudiantes usado para impartir Clases de Capacitación. 4. Obligaciones del Centro de Capacitación. A. El Centro de Capacitación se conducirá y desempeñará sus actividades de manera profesional y competente y mantendrá un alto nivel de satisfacción del cliente. Sin limitar, el Centro de Capacitación: (i) se sujetará a todos los requisitos de las Políticas y Prácticas; (ii) se conducirá con los Estudiantes de manera cortés y puntual, proporcionándoles la información disponible sobre Clases de Capacitación y Exámenes Apple; (iii) registrará a los Estudiantes y llevará a cabo servicios de administración que entre otros, permitirá el facilitar y confirmar el pago de los clientes; (iv) adquirirán y mantendrán en todo momento un inventario del Material de Cursos Apple o de claves disponibles, que sea razonablemente suficiente para permitir al Centro de Capacitación el cumplir con sus obligaciones en términos de este Contrato; (v) deberá obtener todos los certificados necesarios, registros y licencias, y deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales; y (vi) hará los esfuerzos comercialmente razonables para notificar a los Estudiantes sobre los derechos de autor contenidos en el Material de Curso de los Estudiantes. B. El Centro de Capacitación conservará una dirección de correo electrónico, misma que le proporcionará a Apple, y tendrá acceso a Internet en todo momento. El Centro de Capacitación entrará a la página web de Apple al menos una vez a la semana para informarse si Apple ha modificado las Políticas y Prácticas. C. El Centro de Capacitación notificará a Apple puntualmente y por escrito sobre cualquier posible violación a los derechos de autor o sobre información errónea contenida en el Material de Curso Apple y/o en los Exámenes Apple. D. El Centro de Capacitación pagará todos los impuestos respecto de ventas o usos, derechos o cualquier otra contribución derivada de adquisiciones en términos de este Contrato. El Centro de Capacitación será responsable de recaudar todos los impuestos aplicables en relación con las ventas o uso, asociados a la reventa de Exámenes Apple o por impartir Clases de Capacitación. E. El Centro de Capacitación acuerda que el método para transmitir y discutir técnicamente sobre el Material de Curso Apple, se basará en el material enseñado al Instructor Certificado durante el Programa de Capacitación para Instructores Certificados Apple (T3). Las discusiones en Clase y en los ejercicios de laboratorio serán consistentes con aquellas definidas en el Material de Curso Apple. F. El Centro de Capacitación impartirá Clases de Capacitación utilizando únicamente el Material de Curso Apple. El Centro de Capacitación entregará un paquete de Material de Curso de Estudiante por cada Estudiante inscrito en la Clase de Capacitación y no utilizará otro material, salvo que lo acuerde Apple por escrito. El Centro de Capacitación no alterará, adicionará o borrará, ni enseñará parte del curso curricular, ni de presentaciones de Material de Curso de Instructor o de Estudiante, en ningún momento sin previa autorización por
---	--



presentation slides at any time without prior written authorization from Apple. Training Center is not authorized to provide copies of Apple Course Materials to any person not enrolled in the Training Class. Training Center may subject itself to infringement action if it distributes or permits the use of Apple Course Material not authorized under this Agreement.

5. Confidentiality.

Neither party will use the other's Confidential Information except as required to achieve the objectives of this Agreement, or disclose such Confidential Information except to employees, agents or contractors who have a need to know or as required by law. Neither party will make any disclosure or statement of Confidential Information in connection with this Agreement or its subject matter without the other's prior written consent or as required by law.

6. Limited Warranty.

A. Apple warrants to Training Center that Apple Course Material and Instructor Materials conform to their general descriptions and are in good condition. These warranties are nontransferable. Training Center's sole and exclusive remedy for any breach of this warranty is replacement of the item upon return to Apple of the nonconforming item, if applicable.

B. APPLE MAKES NO OTHER WARRANTY TO TRAINING CENTER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY ITEMS PROVIDED BY APPLE UNDER THIS AGREEMENT. APPLE SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

7. Records, Inspections, Reporting and Audit.

A. Unless otherwise instructed by Apple, Training Center will report to Apple on a regular basis as defined by the Policies and Practices the number of Students enrolled in Training Class, the type and number of Training Classes held by Training Center, and any other information reasonably related to the provision of Training Classes or Testing Services, as requested by Apple. Apple will have the right to inspect Training Center's Authorized Locations and related facilities at any time during regular business hours for purposes of verifying Training Center's compliance with the terms of this Agreement and the Policies and Practices.

B. Training Center will maintain, at the applicable Authorized Location, its records relating to the delivery of Apple Tests and/or Training Classes for at least five (5) years from the date of this Agreement. Upon Apple's reasonable request, during the term of this Agreement and for five (5) years after its expiration or termination, Training Center will promptly provide copies of any requested records, financial statements and documents to Apple.

C. Training Center will provide Apple with resale certificate numbers and any other documentation requested by taxing authorities to substantiate any claim of exemption from taxes, duties, or imposts.

D. In addition to any other rights of inspection Apple may have under this Agreement, Training Center shall, upon written request, during normal business hours, but not more frequently than once each calendar year, provide access to pertinent records relating to purchases and payments made in connection with the Training Center Program thereto, to an independent accounting firm chosen and compensated by Apple, for purposes of audit. Such accounting firm shall be authorized to report to Apple the amount of payments due and payable for the period examined. If the audit discloses any noncompliance with this Agreement, then Training Center shall immediately remedy the noncompliance, and should noncompliance represent a discrepancy in payments of greater than three percent (3%), Training Center shall be obligated to reimburse Apple for the discrepancy as well as the cost of the audit.

8. Proprietary Marks.

A. Apple Marks

Training Center is permitted to use the Apple Marks and the designation "Apple Authorized Training Center" in furtherance of Training Center's appointment, provided that all such use complies with Apple's policies (including Apple's Guidelines for Using Apple Trademarks and Copyrights as published on Apple's web site at <http://www.apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html>) as updated from time to time. This Agreement does not grant to Training Center any rights with respect to any other Apple intellectual property, including trade dress, design (and particularly the design of Apple's retail stores and web sites), and look and feel, and Apple reserves all rights to the exclusive use of its intellectual property. Other than specifically authorized by this Agreement or another agreement between Training Center and Apple, Training Center will not do anything that suggests Apple's endorsement or recommendation or otherwise creates an association with Apple. Training Center agrees that Apple owns all rights in the Apple Marks, and that any use by Training Center shall inure to the benefit of Apple. Except as expressly permitted hereunder, Training Center agrees not to use any Apple trademark, service mark, logo, trade dress, design, "look and feel" (e.g., the design and layout of

escrito de Apple. El Centro de Capacitación no está autorizado para proporcionar copias del Material de Curso Apple a ninguna persona que no esté inscrita en las Clases de Capacitación. El Centro de Capacitación será responsable por cualquier violación causada por la distribución o el permiso de uso de Material de Curso Apple que no se haya autorizado en términos de este Contrato.

5. Confidencialidad.

Ninguna de las partes hará uso de la Información confidencial salvo que se requiera para lograr los objetivos de este Contrato, o para transmitir tal Información Confidencial a empleados, agentes o prestadores de servicios que requieran esta información o según lo exija la ley. Ninguna de las partes divulgará o hará declaraciones de Información Confidencial relacionada con este Contrato o su materia, sin el consentimiento por escrito previo de la otra parte o según lo establezca la ley.

6. Garantía Limitada.

A. Apple garantiza al Centro de Capacitación que el Material de Curso Apple y el Material de Instructor cumple conformes con su descripción general y se encuentran en buenas condiciones. Estas garantías no son transferibles. La única compensación otorgada al Centro de Capacitación por cualquier incumplimiento respecto de estas garantías es el reemplazo del producto previa devolución a Apple del producto que no cumpla con las garantías, de ser aplicable.

B. APPLE NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA AL CENTRO DE CAPACITACIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO A LOS ARTÍCULOS SUMINISTRADOS POR APPLE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. APPLE ESPECÍFICAMENTE NIEGA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN ESPECÍFICO.

7. Registros, Inspecciones, Reportes y Auditoría.

A. Salvo que Apple disponga lo contrario, el Centro de Capacitación le reportará a Apple de manera regular, según se determine en las Políticas y Prácticas, el número de Estudiantes inscritos en Clases de Capacitación, el tipo y número de Clases de Capacitación impartidas por el Centro de Capacitación, y cualquier otra información razonable relacionada con la impartición de Clases de Capacitación o de Servicios de Exámenes, según lo solicite Apple. Apple tendrá derecho de inspeccionar el Sitio Autorizado del Centro de Capacitación y cualquier instalación relacionada en cualquier momento dentro de las horas de negocio, para verificar el cumplimiento del Centro de Capacitación con los términos de este Contrato y las Políticas y Prácticas.

B. El Centro de Capacitación mantendrá, en el Sitio Autorizado, sus registros relativos a la entrega de Exámenes Apple y/o sobre Clases de Capacitación durante al menos cinco (5) años desde la fecha de este Contrato. A solicitud razonable de Apple, durante la vigencia de este Contrato y por cinco (5) años después de su expiración o terminación, el Centro de Capacitación proporcionará puntualmente copias de cualquier registro solicitado, estados financieros o documentos a Apple.

C. El Centro de Capacitación proporcionará a Apple, con el número de factura, cualquier otro documento solicitado por las autoridades fiscales para sustentar cualquier demanda o excepción respecto de impuestos, derechos o contribuciones.

D. En adición a cualquier otro derecho de inspección que Apple pueda tener en términos de este Contrato, el Centro de Capacitación, a solicitud por escrito de Apple y dentro de las horas de negocio, pero no con más frecuencia que una vez cada año, dará acceso a los registros correspondientes relativos a la adquisición y pagos efectuados en conexión con el Programa del Centro de Capacitación, a la firma contable que escoja y que será pagada por Apple, a fin de llevar a cabo una auditoría. Esta firma contable estará autorizada para reportar a Apple el monto de pagos debidos y pagables durante el período de análisis. Si de la auditoría se determina el incumplimiento de este Contrato, el Centro de Capacitación remediará inmediatamente estos incumplimientos, y si el incumplimiento es una discrepancia en los pagos por un monto mayor al tres por ciento (3%), el Centro de Capacitación quedará obligado a rembolsar a Apple por la discrepancia así como por los gastos de la auditoría.

8. Marcas.

A. Marcas Apple

El Centro de Capacitación podrá usar las Marcas Apple y la denominación "Centro de Capacitación Autorizado Apple" en atención al nombramiento del Centro de Capacitación, siempre y cuando este uso cumpla con las políticas de Apple (incluyendo los Lineamientos de Apple para Usar Marcas Apple y Derechos de Autor, publicadas en la página web de Apple <http://www.apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html>), según se actualicen de tiempo en tiempo. Este Contrato no otorga el derecho al Centro de Capacitación respecto de cualquier otra propiedad intelectual de Apple, incluyendo la imagen comercial, diseño (particularmente el diseño de Apple en relación con sus tiendas y páginas web), la presentación y la forma (*look and feel*), y Apple se reserva el derecho para usar exclusivamente su propiedad intelectual. Salvo lo específicamente autorizado en este Contrato u otro contrato entre el Centro de Capacitación y Apple, el Centro de Capacitación no ejecutará ninguna acción que sugiera el apoyo o recomendación de Apple o que de otra forma forme una asociación con Apple. El Centro de Capacitación acuerda que Apple es propietaria de todos los derechos de las Marcas Apple, y que cualquier uso por el Centro de Capacitación será en beneficio de Apple. Salvo por lo expresamente permitido en esta cláusula, el Centro de Capacitación acuerda que no usará ninguna marca Apple, marca de



Apple's retail stores or websites, or the name under which Training Center does business) in any manner whatsoever, or act in any manner that implies an endorsement of Training Center by Apple. Training Center will not remove, obfuscate or add any mark to any Apple Course Material provided by.

B. Training Center Publications

All course catalogues, promotion publications and other materials promoting Training Classes offered by the Training Center must be reviewed and approved by Apple in writing before publication to ensure Apple's third party guidelines on Trademark use are being met. Apple will use reasonable efforts to approve publications within a commercially reasonable period of time not to exceed thirty (30) days. Apple shall consider requests from Training Center for "template approval" such that standard layout and design of Training Center's course catalogues, promotion publications and other materials can be approved in advance. Such template approval requests will only be approved on the condition that Training Center ensures that it always refers to and complies with the latest version of Apple's third party guidelines on Trademark use prior to re-using any pre-approved template, and that the templates are submitted to Apple for reassessment no less than once every six (6) months.

C. Instructor Materials and Apple Tests

Training Center acknowledges and agrees that the Instructor Materials and Apple Tests are proprietary to Apple and that Apple retains all rights, title, and interest, in so far as it has right thereto. Training Center agrees that this Agreement does not grant Training Center any title or other right of ownership to the Instructor Materials or Apple Tests, or any title, license or other right of ownership to any Apple trademark. Training Center will not disassemble, copy, modify, create derivative works, or otherwise change the Instructor Materials or Apple Tests.

D. Apple Proprietary Customer Information

Training Center acknowledges that (i) Apple maintains customer information independently derived from numerous sources other than Training Center, including product registration and use of Apple's websites by customers and prospective customers; (ii) such customer information may be identical to information that Training Center has developed or maintains; and (iii) Apple has a proprietary interest in such customer information when derived from sources other than Training Center, whether or not Training Center has derived or maintains identical information. Training Center disclaims any interest whatsoever in Apple's proprietary customer information.

9. Insurance.

For each Authorized Location, Training Center will have a general liability insurance policy, including coverage for premises liability, products, and completed operations. This policy will have limits of not less than one million dollars (\$1,000,000) per incident for bodily, personal injury or property damage, or one million dollars (\$1,000,000) in a combined single limit, and a Certificate of Insurance will be made available to Apple at its request.

10. Indemnity.

A. Training Center will defend, hold harmless and indemnify Apple against any claim or threat of claim brought by a third party against Apple arising out of the acts or omissions of Training Center, its employees or agents, excluding acts or omissions expressly required or prescribed by Apple under this Agreement.

B. If Apple seeks indemnification provided for in this Section, Apple will cooperate with and provide reasonable assistance in the defense or settlement of any claim or legal proceeding. Training Center and Apple will not make public any terms, or the mere existence, of any settlements.

11. Limitation of Liability and Remedies.

DIRECT DAMAGES FOR ALL CLAIMS MADE BY TRAINING CENTER ARISING WITH RESPECT TO ANY PRODUCT TRAINING CENTER BUYS FROM APPLE SHALL BE LIMITED TO THREE HUNDRED THOUSAND DOLLARS (\$300,000) FOR ALL CLAIMS ARISING OUT OF THIS AGREEMENT. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT, STRICT LIABILITY, STATUTE OR OTHERWISE, SHALL APPLE BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS FOR LOST BUSINESS PROFITS OR REVENUE, LOSS OF DATA, INTERRUPTION IN USE, UNAVAILABILITY OF DATA, OR THE COST OF THE PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES) OR FOR PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES. This Limitation is a critical element of the parties' bargained-for consideration and will be effective even in the event Apple is informed in advance of the possibility of such damages. The remedies set forth in this Agreement shall be Training Center's sole and exclusive remedies for any claims against Apple under or related to this Agreement.

servicios, logo, presentación, imagen, presentación y forma (*look and feel*) (e.g., el diseño y distribución de las tiendas de Apple o las páginas de Apple, o el nombre bajo el cual el Centro de Capacitación conduce su negocio) en ninguna forma, ni podrá conducirse de tal manera que implique el apoyo de Apple al Centro de Capacitación. El Centro de Capacitación no removerá, ofuscará o adicionará ninguna marca a ningún Material de curso Apple.

B. Publicaciones del Centro de Capacitación

Todos los catálogos de cursos, publicaciones de promociones y otro material que promuevan Clases de Capacitación ofrecidas por el Centro de Capacitación, deben de ser revisadas y aprobadas por Apple, por escrito antes de su publicación a fin de asegurar que se están cumpliendo los lineamientos de Apple para el uso de Marcas por terceros. Apple hará el esfuerzo razonable para aprobar las publicaciones dentro de un periodo comercialmente razonable, el cual no excederá de treinta (30) días. Apple considerará la solicitud del Centro de Capacitación para "autorización de diseño", para que el diseño estándar del Centro de Capacitación del catálogo de cursos, publicaciones de promoción y otro material, pueda ser aprobado por adelantado. Esta aprobación de diseño sólo será autorizada con la condición de que el Centro de Capacitación se asegure que siempre se refiere y cumple con la última versión de los lineamientos de Apple para el uso de Marcas por terceros antes de usar nuevamente un diseño pre-autorizado, y que el diseño sea presentado a Apple para reevaluación cada seis (6) meses.

C. Material de Instructor y Examen Apple

El Centro de Capacitación reconoce y acuerda que el Material de Instructor y los Exámenes Apple son propiedad de Apple y que Apple mantiene el derecho, título e interés, tanto como lo ha mantenido a la fecha. El Centro de Capacitación acuerda que este Contrato no otorga al Centro de Capacitación ningún derecho o cualquier otro derecho de propiedad sobre el Material de Instructor o Exámenes de Apple, ni cualquier título, licencia u otro derecho de propiedad sobre ninguna marca Apple. El Centro de Capacitación no separará, copiará, modificará, creará trabajos derivados o de cualquier otra forma cambiará el Material de Instructor o los Exámenes Apple.

D. Información de Clientes Propiedad de Apple

El Centro de Capacitación está de acuerdo en que (i) Apple conserva información de clientes independiente que deriva de varias fuentes diferentes al Centro de Capacitación, incluyendo por el registro de productos y el uso de las páginas web de Apple por clientes y prospectos de clientes; (ii) esta información de clientes puede ser idéntica a la información que el Centro de Capacitación pudo haber desarrollado o que mantiene; y (iii) Apple tiene el interés de propietario sobre esta información de clientes cuando deriva de fuentes diferentes al Centro de Capacitación, independientemente de si el Centro de Capacitación mantenga información idéntica. El Centro de Capacitación renuncia a cualquier interés cual quiera sobre la información de clientes propiedad de Apple.

9. Seguros.

Por cada Sitio Autorizado, el Centro de Capacitación contará con una póliza de seguro por responsabilidad amplia, incluyendo cobertura sobre las instalaciones, productos y las operaciones en su totalidad. Esta póliza tendrá un límite no menor a un millón de dólares (\$1,000,000.00) por incidente, por lesiones corporales y personales o daño a la propiedad, o un millón de dólares (\$1,000,000.00) como único límite combinado, y se le proporcionará a Apple un Certificado de Seguro, según lo solicite Apple.

10. Indemnizaciones

A. El Centro de Capacitación defenderá, sacará en paz y a salvo e indemnizará a Apple de cualquier demanda o posible demanda presentada por un tercero en contra de Apple, derivado de los actos u omisiones del Centro de Capacitación, sus empleados o agentes, excluyendo los actos u omisiones expresamente requeridos o establecidos por Apple en términos de este Contrato.

B. Si Apple requiere la indemnización establecida en esta Cláusula, Apple cooperará y proporcionará asistencia razonable en la defensa o transacción de cualquier demanda o procedimiento legal. El Centro de Capacitación y Apple no harán públicos los términos, o siquiera la existencia de cualquier transacción.

11. Límite de la Responsabilidad e Indemnización.

CUALQUIER DAÑO DIRECTO RESPECTO DE TODAS LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR UN CENTRO DE CAPACITACIÓN QUE SURJAN EN TORNO A CUALQUIER PRODUCTO QUE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN ADQUIERA DE APPLE SE LIMITARÁ A TRESCIENTOS MIL DÓLARES (\$300,000) PARA TODAS LAS DEMANDAS QUE SURJAN DE ESTE CONTRATO. APPLE EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑOS ESPECIALES O INDIRECTOS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS DEMANDAS POR UTILIDADES O INGRESOS DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, INTERRUPCIÓN DE USO, INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, O EL COSTO DE CONSEGUIR BIENES SUSTITUTOS O SERVICIOS) O POR DAÑOS PUNITIVOS O EJEMPLARES, QUE SEAN RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE UNA GARANTÍA, DE LA LEGISLACIÓN CIVIL, POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA, LEYES EN GENERAL U OTROS. Esta limitación es un elemento crítico del acuerdo de las partes a considerarse, y será efectivo inclusive en el supuesto de que Apple reciba información por adelantado de la posibilidad de tales daños. La indemnización establecida en este Contrato será la única para cualquier demanda en contra de Apple en términos o en relación con este Contrato.



12. Term and Termination.

A. Term

Unless terminated earlier as provided in this Agreement, the initial term of this Agreement will be in effect until June 30, 2008 and unless either party provides written notice to the contrary to the other party not less than thirty (30) days before the expiration of any renewal term, this Agreement shall be renewed for additional one (1) year periods.

B. Termination

This Agreement may be terminated as follows: (i) either party may terminate this Agreement at any time, with or without cause, on thirty (30) days prior written notice to the other party; and (ii) Apple may terminate this Agreement immediately and without any period to remedy if: (a) Training Center fails to fully perform any obligation under this Agreement or violates any practices or procedures set forth herein, (b) Training Center commits a felony or engages in any unlawful or unfair business practice, (c) there is a material change in or transfer of Training Center's management, ownership, control, business operations, or Training Center becomes affiliated, through common management, ownership, or control, with any person who or entity that is unacceptable to Apple, (d) Training Center's actions expose or threaten to expose Apple to any liability, obligation, or violation of law, (e) Training Center fails to maintain sufficient net worth and working capital to meet its obligations, has a receiver or trustee appointed for its property, becomes insolvent or makes an assignment for the benefit of creditors, (f) Training Center closes its last Authorized Location or terminates its last Certified Trainer, or (g) Training Center abandons this Agreement.

C. Effect of Notice of Termination

If either party gives notice of termination of this Agreement according to Section 13B(i): (i) all unpaid Apple invoices will become due on the effective date of termination; and (ii) Apple may refuse all or part of Training Center's orders received by Apple after the date of notice of termination. Training Center may continue to use the designation "Apple Authorized Training Center" until the effective date of termination. In addition, if termination is in accordance with Section 13B(ii), all unpaid Apple invoices will become due on the effective date of termination.

D. Effect of Expiration or Termination

Upon expiration or termination of this Agreement: (i) Training Center will immediately cease use of the Apple Marks and the designation "Apple Authorized Training Center"; (ii) Apple will cancel all eligibility codes issued to Training Center; (iii) Training Center will complete all Training Classes in progress; and (iv) Training Center will return promptly to Apple all Apple property in Training Center's possession, such as loaned equipment and all Apple Confidential Information.

13. General Terms.

A. Governing Law; Venue; Limitation of Claims

This Agreement will be governed and interpreted under the laws of California, U.S.A., without regard to its conflict of laws provisions, unless the Training Center is a public institution or agency, in which case this Agreement will be governed and interpreted under the laws of the state in which Training Center is located. In the event of any dispute or controversy between the parties to this Agreement, the parties shall try to resolve the dispute in a fair and reasonable way. To that end, the parties shall first attempt to resolve such dispute or controversy through one senior management member of each party. If the parties' senior management members are unable to resolve such dispute or controversy within sixty (60) days after the complaining party's written notice (a "Dispute Notice") to the other party of such dispute or controversy, the parties shall further seek to resolve the dispute or controversy pursuant to non-binding mediation conducted in either Santa Clara County or San Francisco County, California. Each party shall bear its own expenses in connection with the mediation, except that Apple shall pay the fees and expenses of the mediator. If the parties are unable to resolve the dispute or controversy within sixty (60) days after commencing mediation, either party may commence litigation in the state or federal courts in Santa Clara County, California (but only such courts). Notwithstanding the foregoing, each party shall have the right to seek equitable relief in order to protect any rights to confidentiality or intellectual property. The parties hereby waive any bond requirements for obtaining equitable relief. To the extent permitted by law, EACH PARTY HERETO HEREBY IRREVOCABLY WAIVES ALL RIGHT OF TRIAL BY JURY IN ANY ACTION, PROCEEDING OR COUNTERCLAIM (WHETHER OR NOT RELATING TO OR ARISING OUT OF WITH THIS AGREEMENT). ANY LITIGATION ARISING OUT OF ANY DISPUTE OR CONTROVERSY BETWEEN THE PARTIES TO THIS AGREEMENT MUST BE BROUGHT WITHIN ONE (1) YEAR FROM THE FIRST DATE SUCH ACTION COULD HAVE BEEN BROUGHT. IF A LONGER PERIOD IS PROVIDED BY STATUTE, THE PARTIES HEREBY EXPRESSLY WAIVE IT. IF A LONGER PERIOD IS PROVIDED BY STATUTE, THE PARTIES HEREBY EXPRESSLY WAIVE IT.

12. Término y Terminación.

A. Término

Excepto en caso de terminación anticipada, según se establece en este Contrato, el término inicial de este Contrato será hasta el 30 de junio del 2008, y salvo que cualquiera de las partes presente notificación por escrito de lo contrario a la otra parte en un término no menor a treinta (30) días antes de la expiración de cualquier renovación, este Contrato se renovará por un año más.

B. Terminación

Este Contrato se podrá dar por terminado de la siguiente forma:

(i) cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento, con o sin causa, mediante notificación presentada a la otra parte con treinta (30) días de anticipación; y (ii) Apple podrá dar por terminado este Contrato inmediatamente y sin un periodo para subsanar si: (a) el Centro de Capacitación no cumple totalmente con cualquier obligación prevista en este Contrato o viola alguna práctica o procedimiento establecido en el presente, (b) el Centro de Capacitación comete un delito o participa en prácticas comerciales ilegales o desleales; (c) se presenta un cambio material o cesión en la administración del Centro de Capacitación, propiedad, control, operación del negocio, o el Centro de Capacitación se convierte en afiliada, mediante la administración común, propiedad o control, de cualquier persona o entidad que sea inaceptable para Apple; (d) que las acciones del Centro de Capacitación lo expongan o exista la posibilidad de que lo expongan a cualquier responsabilidad, obligación, o por violación de la ley; (e) el Centro de Capacitación no mantiene suficientes fondos y capital de trabajo para cumplir con sus obligaciones, lo han nombrado fideicomitente respecto de su propiedad, deviene insolvente o lleva a cabo una asignación a favor de sus acreedores; (f) el Centro de Capacitación cierra su último Sitio Autorizado o despide a su último Instructor Certificado, o (g) el Centro de Capacitación renuncia a este Contrato.

C. Efectos de la Notificación de Terminación

Si cualquiera de las partes notifica la terminación de este Contrato, de conformidad con la Cláusula 13B(i): (i) todas las facturas de Apple pendientes serán exigibles a la fecha efectiva de la terminación; y (ii) Apple podrá negarse, en todo o en parte, a las órdenes recibidas del Centro de Capacitación después de la fecha de notificación de terminación. El Centro de Capacitación podrá seguir usando la denominación "Centro de Capacitación Autorizado Apple", hasta la fecha efectiva de terminación. En adición, si la terminación se hace de conformidad con la Cláusula 13B(ii), todas las facturas Apple no pagadas resultarán exigibles en la fecha efectiva de la terminación.

D. Efectos de la Expiración o Terminación

A la fecha de expiración o terminación de este Contrato: (i) el Centro de Capacitación dejará de usar inmediatamente las Marcas Apple y la denominación "Centro de Capacitación Autorizado Apple"; (ii) Apple cancelará todas las claves de disponibilidad emitidas al Centro de Capacitación; (iii) el Centro de Capacitación terminará todas las Clases de Capacitación en curso; y (iv) el Centro de Capacitación devolverá prontamente a Apple, todos los bienes propiedad de Apple en posesión del Centro de Capacitación, como equipo prestado y toda la Información Confidencial de Apple.

13. Términos Generales.

A. Legislación aplicable; Jurisdicción y Límite de Demandas

Este Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de California, Estados Unidos de Norte América, sin poder exceptuar conflicto de leyes, salvo que el Centro de Capacitación sea una institución o agencia pública, en cuyo caso este contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado en donde se encuentre el Centro de Capacitación. En el supuesto de cualquier disputa o controversia entre las partes respecto de este Contrato, las partes tratarán de resolver la disputa de manera justa y razonable. Con ese objeto, las partes primero intentarán resolver tal disputa o controversia a través de un ejecutivo senior de cada parte. Si los ejecutivos senior no pueden resolver la disputa o controversia en un término de sesenta (60) días después de la notificación por escrito de queja de la contraparte (la "Notificación de Disputa") de tal disputa o controversia, las partes deberán de buscar el resolver la disputa o controversia a través de un procedimiento de mediación no obligatorio, a conducirse en el Condado de Santa Clara o el Condado de San Francisco, California. Cada parte deberá de sufragar sus propios gastos en relación con el procedimiento de mediación, excepto de que Apple pagará los gastos del mediador. Si las partes no son capaces de resolver la disputa o controversia dentro de sesenta (60) días después de haber comenzado la mediación, cada parte podrá dar inicio a un litigio ante los Tribunales Estatales o Federales del Condado de Santa Clara, California (pero sólo ante estos Tribunales). No obstante, cada parte tendrá el derecho de solicitar medidas preventivas o precautorias a fin de proteger cualquier derecho de confidencialidad o de propiedad intelectual. Las partes aquí renuncian a cualquier requisito de exhibición de fianza para obtener medidas preventivas o precautorias. En tanto permitido por la ley, CADA PARTE RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO DERECHO DE JUICIO POR JURADO BAJO CUALQUIER CONDICIÓN, PROCEDIMIENTO O CONTRADEMANDA (SEA O NO RELACIONADA A O QUE SURJA DE ESTE CONTRATO). CUALQUIER LITIGIO QUE SURJA DE CUALQUIER DISPUTA O CONTROVERSY ENTRE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO DEBE DE PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE UN (1) AÑO DESDE LA FECHA EN QUE SURJE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR. SI LA LEY OTORGA UN TÉRMINO SUPERIOR, LAS PARTES RENUNCIAN AL MISMO EN ESTE CONTRATO.



B. Notice

Any notice under this Agreement, except as expressly provided otherwise, must be in writing and will be deemed given upon the earlier of actual receipt or ten (10) days after being sent by first class mail, return receipt requested, to the address set forth below for Apple and to the address designated on page one (1) of this Agreement by Training Center for receipt of notices, or as may be provided by the parties.

Apple Inc.
Sales Contracts Management
1 Infinite Loop, Mail Stop 38-2CM
Cupertino, CA 95014

Either party may give notice of its change of address for receipt of notices by giving notice in accordance with this section. Written notice shall include notice provided via electronic email.

C. Privacy

Training Center acknowledges that in performing Testing Services and/or delivering Training Classes under this Agreement Training Center will gather, transfer, process, and use the personal data of Students. Such personal data may include the name, address, telephone number, and electronic mail address of Students. Training Center warrants that any data transferred for use has been collected and transferred to Apple or its agent in accordance with the data protection laws applicable in the country in which the Customer is based, including if appropriate, notice prior to or at registration that personally identifiable information may be shared with other third parties for evaluation, marketing and administration purposes. Training Center shall take appropriate legal, organizational, and technical measures to ensure the confidentiality of personal data in accordance with applicable law.

D. Severability

If a court of competent jurisdiction holds that any provision of this Agreement is invalid or unenforceable, the remaining portions of this Agreement will remain in full force and effect, and the parties will replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision that achieves the original intent of the parties and economic effect of the Agreement.

E. Headings and Construction

Paragraph headings are for reference only and will not be considered as parts of this Agreement. Wherever the singular is used, it includes the plural, and, wherever the plural is used, it includes the singular.

F. Waivers

A party's waiver of any breach by the other party or failure to enforce a remedy will not be considered a waiver of subsequent breaches of the same or of a different kind.

G. Assignments and Other Material Business Changes

Training Center will notify Apple promptly if there is a material change in Training Center's ownership, management, or control; or Training Center acquires an ownership, managerial or controlling interest in a third party that provides training services or training classes. Training Center may not assign, in whole or in part, this Agreement without Apple's prior written approval.

H. Relationship of Parties

Training Center is an independent contractor, has no power or authority to bind Apple, and is contracting for certain goods and services. Nothing in this Agreement will be construed as creating any relationship such as employer-employee, principal-agent or franchisor-franchisee. Training Center acknowledges that Apple can provide Apple Materials directly to any person, including Training Center's customers.

I. Entire Agreement

Apple and Training Center acknowledge that this Agreement supersedes and extinguishes all previous agreements and representations of, between or on behalf of the parties with respect to its subject matter. This Agreement contains all of Apple's and Training Center's agreements, warranties, understandings, conditions, covenants, and representations with respect to its subject matter. In the event of a conflict between the terms and conditions of this Agreement and the terms and conditions contained in an exhibit, the terms and conditions of this Agreement shall prevail. Neither Apple nor Training Center will be liable for any agreements, warranties, understandings, conditions, covenants, or representations not expressly set forth or referenced in this Agreement. Apple is deemed to have refused any different or additional provisions in purchase orders, invoices or similar documents, unless Apple affirmatively accepts such provisions in writing, and such refused

B. Notificaciones

Todas las notificaciones establecidas en este Contrato deberán de hacerse por escrito, y se tendrá por efectuado dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de envío por correo de primera clase, solicitando acuse de recibo, a la dirección que se establece abajo para Apple a la dirección establecida en la página uno (1) de este Contrato por el Centro de Capacitación para recibir notificaciones, o el que establezcan las partes.

APPLE INC.
Gerencia de Contratos de Ventas
1 Infinite Loop, Mail Stop 38-2CM
Cupertino, CA 95014

Cualquiera de las partes podrá dar aviso del cambio de su domicilio para recibir notificaciones mediante notificación de conformidad con esta Cláusula. Las notificaciones por escrito incluirán notificaciones por correo electrónico.

C. Privacidad

El Centro de Capacitación reconoce que al efectuar Servicios de Exámenes y/o al impartir Clases de Capacitación en términos de este Contrato, el Centro de Capacitación reunirá, transmitirá, procesará y usará la información personal de los Estudiantes. Esta información personal podrá incluir el nombre, dirección, número de teléfono y el correo electrónico del Estudiante. El Centro de Capacitación garantiza que todos los datos transmitido para su uso han sido transmitido a Apple o a sus agentes, de conformidad con las leyes de protección de información aplicables en el país en el cual el Cliente tiene su domicilio, incluyendo de ser aplicable, notificación previa al, o al momento e la inscripción, de que la información de identificación personal podrá ser compartida con terceras personas para efectos de evaluación, mercadotecnia y administración. El Centro de Capacitación tomará las medidas legales, organizacionales y técnicas necesarias para asegurar que la confidencialidad de la información personal sea de conformidad con la ley.

D. Divisibilidad

Si un tribunal competente determina que alguna de las disposiciones de este Contrato es inválida o inejecutable, el resto de este Contrato conservará su validez y efecto, y las partes reemplazarán la disposición inválida o inejecutable con una válida y ejecutable, que logre la intención original de las partes y el efecto económico del Contrato.

E. Encabezados y Estructura

Los encabezados de los párrafos en este Contrato son referencias y no se considerarán parte de este Contrato. Cuando se utilice un singular incluye el plural y cuando se utilice un plural, incluye el singular.

F. Renuncias

La renuncia de las partes ante cualquier incumplimiento de este contrato por la otra parte, o la falta de ejecución de una medida precautoria o preventiva no se considerará una renuncia a exigir el cumplimiento de faltas posteriores ya sean del mismo o de diferente tipo.

G. Cesión y otros Cambios Materiales a la Negociación

El Centro de Capacitación notificará puntualmente a Apple de cualquier cambio material sobre la propiedad del Centro de Capacitación, la administración o el control, o que el Centro de Entretenimiento adquiera la propiedad, administración o control sobre un tercero que preste servicios de Capacitación o imparta clases de Capacitación. El Centro de Capacitación no podrá ceder, en todo o en parte, este Contrato sin la previa autorización por escrito de Apple.

H. Relación entre las Partes

El Centro de Capacitación es un contratista independiente y no tiene poder o autoridad para obligar a Apple, y sus actividades de contratación es respecto de ciertos bienes y servicios. Nada en este contrato se entenderá como el creador de una relación entre patrón o empleado, principal y agente, franquiciante y franquiciatario. El Centro de Capacitación reconoce que Apple puede proporcionar Materiales Apple directamente a cualquier persona incluyendo a los clientes del Centro de Capacitación.

I. Integridad del Contrato

Apple y el Centro de Capacitación reconocen que este Contrato se superpone y extingue todo contrato anterior y declaración, entre o en nombre de las partes en relación con el objeto de este Contrato. Este Contrato contiene todos los acuerdos entre Apple y el Centro de Capacitación, así como garantías, entendimientos, condiciones y declaraciones en relación con el objeto del mismo. En el supuesto de un conflicto entre los términos y condiciones de este Contrato y los términos y condiciones contenidos en un anexo, los términos y condiciones de este Contrato prevalecerán. Ni Apple ni el Centro de Capacitación serán responsables por cualquier contrato, garantía, entendido, condición, acuerdo o declaración que no esté expresamente establecido o referenciado en este Contrato. Se entiende que Apple negó cualquier disposición diferente o adicional en órdenes de compra, facturas o documentos similares, excepto cuando Apple acepte estas disposiciones por escrito, y las disposiciones rechazadas no serán exigibles.



provisions will be unenforceable.

J. Modifications

Except as otherwise provided in this Agreement, no modification to this Agreement will be binding unless in writing and signed by an authorized representative of each party.

K. Counterparts

This Agreement may be executed in one or more counterparts (including by facsimile), each of which when so executed shall be deemed to be an original and shall have the same force and effect as an original but such counterparts together shall constitute one and the same instrument.

The duly authorized representatives of the parties execute this Agreement as of the dates set forth below.

Training Center

SIGNATURE:

NAME:

TITLE:

DATE:

WITNESS

SIGNATURE:

NAME:

Apple Inc.

SIGNATURE:

NAME:

TITLE:

EFFECTIVE DATE:

WITNESS

SIGNATURE:

NAME:

J. Modificaciones

Excepto que se establezca lo contrario en este Contrato, ninguna modificación a este Contrato será obligatoria salvo que conste por escrito, suscrita por un representante legal de cada parte.

K. Ejemplares

Este Contrato podrá ser ejecutado en uno o más ejemplares (incluidos por fax), cada uno de los cuales, cuando ejecutado, se considerará original y tendrá la misma fuerza y efecto que el original, y tales ejemplares juntos constituyen uno y el mismo instrumento.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y CONFORMES LAS PARTES CON SU CONTENIDO, lo firman a través de sus representantes legales.

Centro de Capacitación

FIRMA:

NOMBRE EN LETRA:

CARGO:

FECHA:

TESTIGO

FIRMA:

NOMBRE:

Apple Inc.

FIRMA:

NOMBRE EN LETRA:

CARGO:

FECHA EFECTIVA:

TESTIGO

FIRMA:

NOMBRE: